

מסורת הש"ס

א) ג'י"ל אחת המאות;
ב) קדושין לא, א) שם. לעיל לה. ע"ז ג, ט) ויע"ש בתוס' ע"ז ג. ובקדושין לא. ד"ה גדול;
ג) לעיל פה;
ד) פנהד"ץ פו, ו) ב"מ יג, ח) ג"ל שור שנגח ד' וי'. חל"ג, ט) נחמדות מז;
י) נחמד"ר ל, ט) נחמדות מז;
יא) וד"ה ימ;
יב) ויעין תוספות ערוכין ט, ד"ה דילמא;
יג) וד"ה שמתו;
יד) ויע"י תוספות יעין יב: ד"ה רפואתו;

»

תורה אור השלם

- וְשִׁפְטוּ הַעֲדָה בֵּין הַמִּכָּה וּבֵין גֹּאֵל הָרוּם עַל הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה: במדבר לה כד
- וְזֹאת הַמִּצְוָה הַחֲקִים וְהַמְשַׁפְּטִים אֲשֶׁר צִוָּה יי אֱלֹהֵיכֶם לַלְמֹד אֶתְכֶם לַעֲשׂוֹת בְּאֶרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים שָׁמָּה לְיִשְׂרָאֵל: דברים ו א

»

הגהות הב"ח
א) תוס' ד"ה וכן וכי שהגיע למטק שאינו אלא למנוח:

»

גליון הש"ס
בתנ"י ר"א אין לעבדים בושת. עיין מנה דף מז ע"א תוספות ד"ה נדק: שם החובל בהן חייב. עיין לעיל דף פה ע"ב תוספות ד"ה נה דוק:

»

הגהות מהר"ב
רנשבור

א) סתנ"י בזמן שהוא של. ע"י פני יחשע ולפני"ש לעיל דף פו ע"א לק"מ יעו"ש ודוק:

כל שאינו נמכה כו'. וסומא הא אפיקמיה מדין מיתת צית דין:
כל שישנו נמשפט כו'. דהא אפיקמיה מכלל ושפטו:
רב יוסף. סגי נהור הוי:
מרתנ' ושור אינו משלם אלא נוק. כדלמר בפ"ב (כו.) איש צעמיתו ויקרא כד] ולא שור צעמיתו:
ופטור מדמי ולדו. כדלמר בשור שנגח ויאת הפרה (לעיל

מב.) אנשים [שמות כא] ולא שורים:
מכה אציו ואמו אין חייב עד שיעשה בהן חבורה צאלו הן הנחנקין (פנהד"ץ דף פה:):
עבד ואשה שחנלו נאחרים פטורים. שאין להם מה לשלם:
נפגשה האשה ונשחרר העבד.

וקנו נכסים:
חייבין לשלם. שהרי ממחלה הן חייבין אלא שאין להם מה לשלם שנכסי מלוג של אשה משועבדים לצעל לפירות ולירוסה(י):
גמ' נצט קטנה של אחרים חבלה נמי. גדולה ודלי דידה הויא:
נשנא נעורים נאכ. דכתב[ננעוריה צית אציה(י) כל שצח נעורים לאציה(י) אפי' כסף קדושין שלו:
דלי צעי מסר לה אציה למוכה שחין. דכתיב (דברים כב) את צתי נתמי לאיש הזה אלמא צידו לתמה למי שיראה הלכך כסף קדושין נמי לאציה:
לא מלי חביל נה.

דאין

לי אין חלבה כרבי יהודה עבדינא יומא טבא לרבנן מ"ט דכי מפקדינא אית לי אנרא טפי:
מרתנ' זה חומר באדם מבשור שהאדם משלם נזק צער ריפוי שבת ובושת ומשלם דמי ולדות ושור אינו משלם אלא נזק ופטור מדמי ולדות
יהמכה את אביו ואת אמו ולא עשה בהן חבורה וחובל בחבירו ביום הכפורים חייב בכול'
יהחובל בעבד עברי חייב בכול'
חוצ' מן השבת א] בזמן שהוא שלו
יהחובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכול'
ירבי יהודה אומר אין לעבדים בושת
יחש"ו פגיעתן רעה
יהחובל בהן חייב והם שחבלו באחרים
יפטורין **י**העבד והאשה פגיעתן רעה החובל בהם חייב והם שחבלו באחרים
יפטורין אבל משלמין לאחר זמן
יהנגרשה האשה נשתחרר העבד
יחייבין לשלם **י**המכה אביו ואמו ועשה בהן חבורה והחובל בחבירו בשבת פטור מכול'
יפני שהוא נדון בנפשו **י**החובל בעבד כנעני שלו פטור מכול'
יגמ' בעא מיניה רבי אלעזר מרב החובל בבת קטנה של אחרים חבלה למי מי אמרינן כיון דאקני ליה רחמנא שבח נעורים לאב חבלה נמי דאבוה הוי מאי טעמא דהא אפחתה מכספה או דילמא שבח נעורים הוא דאקני ליה רחמנא דאי בעי לממסר לה למוכה שחין מצי מסר אבל חבלה כיון דאי בעי מתחבל בה לא מצי חביל לא קנייה ליה רחמנא אמר

המאות והיאך יפרוס על שמע להוציא אחרים וצירושלמי דמוקי שלא ראה מאורות מימיו ציושב צצית אפל [אין] שנוצל במערה ואינו סומא א"ש אצל בגמרא דידן משמע דמיירי בסומא ממש ומפרש טעמא דרבי יהודה דלמר אין פורס משום שאין דלין נהנה מן המאורות ורבנן [סבירן] אית ליה הנאה כר' יוסי שראה סומא ואצוקה צידו אמר ליה בני אצוקה זו למה אמר ליה כל זמן שאצוקה זו צידי בני אדם רואין אותי ומגילין אותי מן הפחתים והאי טעמא לא שייך אלא בסומא ממש ונראה דאף ע"ג דפט"ר ר' יהודה סומא מכל המאות מ"מ מדרבנן חייב דלע"ג דאשה מיפטרא צמאות עשה שהזמן גרמא ולא מחייבינן אפילו מדרבנן משום שיש מלות הרבה דמחייבת זהו אצל סומא אי פטרת ליה מכל המאות אפי' מדרבנן א"כ ה"ל כמו נכרי שאין נוהג צמורת ישראל כלל ולכך אותו שלא ראה מאורות מימיו אפילו מדרבנן לא יפרוס על שמע כיון דלית ליה הנאה אצל אס ראה ונסתמא חייב מדרבנן ומוציא אחרים ידי חובתן דאחרים נמי לא מחייבי אלא מדרבנן דק"ש דרבנן היא כדלמר צמי שמתו (נדרות דף כא.) ולא דמי חיוב דסומא לחיובא דקטן שהגיע לחינוך ^(א) שאין אלא לחנוכו דלע"ג דחייב מדרבנן אין פורס על שמע להוציא אחרים ידי חובתנ'י):

בעבד כנעני שצו פטור מכולם. וא"ת והא צרפואתו חייב כדקאלמר בפ"ק דגיטין (דף יב: ושס"ט) גבי קיטע **יד** עבדו של חצירו נותן שבתו ורפואתו לרבו ופרץ רפואתו ידיה היא דצעי איתסוי ציה ומשני לא כריכא דלמדוהו לה' יומי ועבדו סמא חריפא ואיתסי צתלתא יומי וי"ל דה"נ פטור מכולם היינו מן היתרון דלמדוהו צה' ואיתסי צג' ואס תאמר ותפשטו ממתני' דיכול הרצ לומר לעבד עשה עמי ואני זקך מדפטור משבת וי"ל דהכא מיירי צון את העבד ומיהו קשה מאי קמ"ל רבי יוחנן שנותן רפואתו לרבו דהיינו היתרון דלחסי צג' מתני' היא דפטור מכולם ע"כ נראה שיש לחלק צין אחרים חובלין צו צין להרצ עצמו חובל צו שכבר זכה בכלם:
כיון דאקני ליה רחמנא שבח נעורים לאב. פי' צקונטרס דכתיב צנעוריה צית אציה כל שצח נעורים לאציה וצשנים אוחזין (צ"מ דף יב. ושס.) גבי מציאת צנו וצמו הקטנים נמי פי' צצמו מציאתה לאציה משום דשצח נעורים לאציה וקשה לפירושו דצריש פריך קמא דקדושין (דף ג: ושס.) וצאלו נערות (נחמדות דף מ:.) אמר דההוא צהפרת נדרים הוא דכתיב ולא ילפינן מהתם שאר דצרים ונראה דצכל דוכתי דנקיט שצח נעורים לסימנא צעלמא נקטיה ולא משום דמפיך מצנעוריה וצשעמתין נמי פירש צקונטרס צקוף דצריו דכסף קדושין שלו דלי צעי מסר לה למנוול ומוכה שחין ומציאתה נמי לאכ משום אציה כדמפרש גמרא צפרק נערה שנתפתמה (שס דף מו: ושס.) דחיישינן שמא מתוך שנאה שלא תתן לו מציאה ימסרנה למנוול ומוכה שחין ומציעא ליה צחצלה לרבי אלעזר דלע"ג דאין שייך צה אציה דלא קפיד צמידי דאית להו צערא צגופייהו כדלמר לקמן מ"מ ראוי הוא להיות של אצ משום דלפחתה מכספה:

החובל פרק שמיני בבא קמא

פו.

משום דלית ליה לרצא רשע רשע אלא משום שאין צריך דמגופיה דקרא שמעינן דאין משלשים צמכות וצאלו נערות (נחמדות דף לה. ושס.) גבי חייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר דלמר ר"ל צפירוש ריבחה תורה חייבי מלקיות כחייבי מיתות היכן ריבחה תורה אצוי אמר

רשע רשע צבא אמר מכה מכה ההס ודאי לא דריש צבא רשע רשע וכן ר' יוחנן פליג אר"ל ומחייב חייבי מלקיות שוגגין צתשלומין לא דריש רשע רשע וכן צההוא פירקא (דף לו.) אמר גבי לא יהיה אסון ענוש יענש והא מהכא נפקא מהתם נפקא כדי רשעתו משום רשעה אחת אחת מחייצו כו' ומסיק חלא צמיתה וממוון וחדא צמלקות וממוון לא דריש רשע רשע והיינו טעמא דרצא ור' יוחנן וההיא סוגיא סצרי דלא דרשי רשע רשע אלא לעינן דצרים שצח צגוף המלקות דקרא דרשע צגוף המלקות כתיב והיה אס צן הכות הרשע אצל לפטור מממוון שהוא צהדי מיתה ומלקות שאין צגוף המלקות לא דרשינן אצל ממכה יליף לה צבא שפיר צצתשלומין כתיב מכה צמהה ישלמנה ואצוי אית ליה אפי' התם ג"ש דרשע רשע וסוגיא דהתם גבי רשעתו אליבא דרצא אחיא ואצוי הוה מוקי כרבי מאיר צמיתה ומלקות דמלקות וממוון לא צריך קרא דלחיא רשע רשע:
ובן היה רבי יהודה פוטרו מבצ' דינים שבתורה. תימה א"כ מאי איריא דפט"ר ר' יהודה צצצות לעיל ולמה לי ג"ש דעיניך עיניך ונראה לר"י שצצקוף חור צו ר' יהודה ממה שהיה פוטרו מצותה לצד כשמצא דרשה לפוטרו ממימה וגלות א"כ אי לאו דגלי ג"ש דעיניך לפטור סומא הוה סצרא למדרש גבי גלות כר' מאיר:

ובן היה ר' יהודה פוטרו מבצ' המצות [האמורות] בתורה. תימה הא דמתן צפרק הקורא את המגילה (מגילה דף כד. ושס"ט) רבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס על שמע אפי' ראה ונסמא נמי אמר הכא דפטור מכל גלות כר' מאיר:

ובן היה ר' יהודה פוטרו מבצ' המצות [האמורות] בתורה. תימה הא דמתן צפרק הקורא את המגילה (מגילה דף כד. ושס"ט) רבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס על שמע אפי' ראה ונסמא נמי אמר הכא דפטור מכל גלות כר' מאיר:

(דף ג: ושס.) וצאלו נערות (נחמדות דף מ:.) אמר דההוא צהפרת נדרים הוא דכתיב ולא ילפינן מהתם שאר דצרים ונראה דצכל דוכתי דנקיט שצח נעורים לסימנא צעלמא נקטיה ולא משום דמפיך מצנעוריה וצשעמתין נמי פירש צקונטרס צקוף דצריו דכסף קדושין שלו דלי צעי מסר לה למנוול ומוכה שחין ומציאתה נמי לאכ משום אציה כדמפרש גמרא צפרק נערה שנתפתמה (שס דף מו: ושס.) דחיישינן שמא מתוך שנאה שלא תתן לו מציאה ימסרנה למנוול ומוכה שחין ומציעא ליה צחצלה לרבי אלעזר דלע"ג דאין שייך צה אציה דלא קפיד צמידי דאית להו צערא צגופייהו כדלמר לקמן מ"מ ראוי הוא להיות של אצ משום דלפחתה מכספה:
א"ל

עין משפט ונר מצוה

פו א מ"י פ"ד מהל' חובל ומזיק ה' י סמך עשין ע:
פו ב מ"י שם סמך שם טו"ש ע' ח"מ סימן תכד סעף ג:
פו ג מ"י שם הלכה כ טו"ש ע שם סע"ח:
פו ד ה מ"י שם ה' כא טו"ש ע שם סעף ט:
פו ז מ"י שם הלכה ז ועיין צהשגות וצמ"מ טו"ש ע שם סעף א צ:
פו ז מ"י שם הלכה י טו"ש ע שם סע"ג:

»

מוסף רש"י

יומא טבא לרבנן.
ספורה לתלמידים (קדושין א.) ולא עשה בהן חבורה. דאין עליו חיוב מיתה עד שיעשה בהם ספורה (לעיל פה.) אין לעבדים בושת. המניש את העבד, לא מחיבתו תורה לתת דמי שבתו (סנהדרין א.).

»

רבינו חננאל

אמר רב יוסף מריש הזה אמינא מאן דאמר הלכה כר' יהודה עבדינא להו יומא טבא לרבנן, דאמינא לא מפקדינא וקא עבדינא מצות. וכיון דשמעת' לאה דר' חנינא דאמר גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה אמינא אדריבא מאן דאמר לי אין הלכה כר' יהודה עבדינא יומא טבא לרבנן. וכיון דאוקמינן למתוחין דהיא סתמא דלא כר' יהודה, שבע מינה דלית הילכתא כר' יהודה. דהאמר ר' יוחנן הלכה בכל מקום כסתמא דמתניתין. החובל בבת קטנה שלאחרים חבלה למי. פיר', כלומר ה' דבירים שחלבה למי. מי אמרינן כיון דאקני רחמנא שבח נעורים לאביה, פיר' דכתיב צנעוריה צית אביה, וגריסין בכחובות צנעוריה בית אביה, כל שבח נעורים לאביה. ותנן האב זכאי בבתו בקידושה בכסף בשטר ובכביאה, וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה. חבלה נמי לאביה הוא דהא אפחתה מכספה, פיר' שאם קטע ידה או סימה עינה פחת לאביה מכסף קידושה הראוי לו הולכך יקח החבל במקום אותו פחת. דאי בעי למימסרה למוכה שחין מצי מסר לה, פיר' ידיש לאב למסור את בתו קטנה לכל אשות שירצה שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה, וכיון שעשה לה טובה ומסרה לטוב וזכה בשבח נעורים. אבל חבלה כיון דאי בעי מחבל בה לא מצי חביל בה לא אקני ליה רחמנא, פיר' ויהא שלה.